2026 년 2 학기

토지론입문

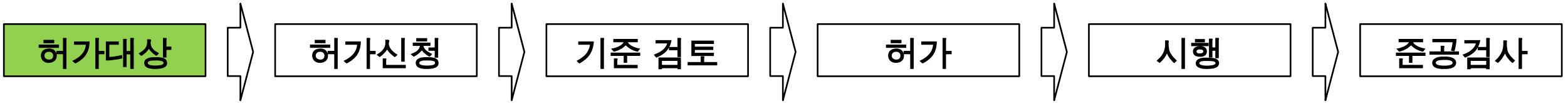
제 7 강 | 국토계획법 _ 개발행위허가 , 용도지역제



1

개발행위 허가

1. 개발행위 허가대상



1) 원칙

- 아래의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 (이하 " 개발행위 ") 를 하려는 자는 **허가권자 (특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수)** 의 허가를 받아야 함 . (법 제 56 조 제 1 항 , 영 제 51 조 제 1 항)

1. **건축물의 건축 또는 공작물의 설치**
2. **토지의 형질 변경 (경작을 위한 경우 제외)**
3. **토석의 채취**
4. **토지 분할 (건축물이 있는 대지의 분할 제외)**
5. **녹지지역 · 관리지역 또는 자연환경보전지역에 물건을 1 개월 이상 쌓아놓는 행위 (농림지역 X)**

1. 개발행위 허가대상

구 분	내 용 (영 제 51 조 제 1 항)
건축물의 건축	「건축법」 제 2 조제 1 항제 2 호에 따른 건축물의 건축
공작물의 설치	인공을 가하여 제작한 시설물 (「건축법」 제 2 조제 1 항제 2 호에 따른 건축물 제외) 의 설치
토지의 형질변경	절토 (땅깎기) · 성토 (흙쌓기) · 정지 (땅고르기) · 포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립 (경작을 위한 토지의 형질변경 제외)
토석채취	흙 · 모래 · 자갈 · 바위 등의 토석을 채취하는 행위 . 다만 , 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것을 제외 .
토지분할	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지의 분할 (「건축법」 제 57 조에 따른 건축물이 있는 대지 제외) 가 . 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 및 자연환경보전지역 안에서 관계법령에 따른 허가 · 인가 등을 받지 아니하고 행하는 토지의 분할 나 . 「건축법」 제 57 조제 1 항에 따른 분할제한면적 미만으로의 토지의 분할 다 . 관계 법령에 의한 허가 · 인가 등을 받지 아니하고 행하는 너비 5 미터 이하로의 토지의 분할

1. 개발행위 허가대상

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ 허가 ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

2) 경미한 사항 → 허가받은 사항 변경 시 별도허가 필요 x

- 개발행위허가를 받은 사항을 변경하는 경우에도 **별도의 허가를 받아야 함**. 다만, 아래의 **경미한 사항을 변경하는 경우**에는 그러하지 아니함. (법 제 56 조 제 2 항, 영 제 52 조 제 1 항)

1. 사업기간을 **단축**하는 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

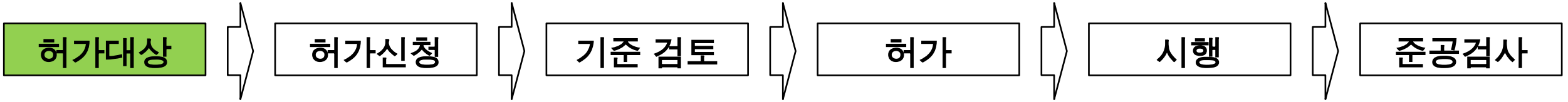
가. 부지면적 또는 건축물 연면적을 5 퍼센트 범위에서 **축소** [공작물의 무게, 부피, 수평투영면적 또는 토석채취량을 5 퍼센트 범위에서 축소하는 경우 포함] 하는 경우

나. 관계 법령의 개정 또는 도시 · 군관리계획의 변경에 따라 허가받은 사항을 불가피하게 변경하는 경우

다. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제 26 조제 2 항 및 「건축법」 제 26 조에 따라 허용되는 오차를 반영하기 위한 변경인 경우

라. 「건축법 시행령」 제 12 조제 3 항에 해당하는 변경 (공작물의 위치를 1 미터 범위에서 변경) 인 경우

1. 개발행위 허가대상



3) 타법에 따르는 경우

- 제 1 항에도 불구하고 제 1 항제 2 호 (토지의 형질변경) 및 제 3 호 (토석 채취) 의 개발행위 중 **도시지역과 계획관리지역의 산림**에서의 임도 (林道) 설치와 사방사업에 관하여는 **「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」과 「사방사업법」**에 따르고 , **보전관리지역 · 생산관리지역 · 농림지역 및 자연환경보전지역의 산림**에서의 제 1 항제 2 호 (농업 · 임업 · 어업을 목적으로 하는 토지의 형질 변경만 해당) 및 제 3 호의 개발행위에 관하여는 **「산지관리법」**에 따름 .

(법 제 56 조 제 3 항)

1. 개발행위 허가대상

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ 허가 ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

4) 허가대상 예외

- 도시 · 군계획사업에 의한 행위는 개발행위 허가없이 가능 . (법 제 56 조 제 1 항 단서)
- 아래의 어느 하나에 해당하는 행위는 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있음 . 다만 , 제 1 호의 응급조치를 한 경우에는 1 개월 이내에 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 신고하여야 함 . (법 제 56 조 제 4 항)

1. 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치
2. 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축 · 증축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경 (도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하고 있는 도시 · 군계획시설의 부지인 경우만 가능)
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경미한 행위 (영 제 53 조)

2. 개발행위 허가 신청

허가대상 ⇨ **허가신청** ⇨ 기준 검토 ⇨ 허가 ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

□ 허가 신청

- 개발행위를 하려는 자는 **그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보 , 위해 (危害) 방지 , 환경오염 방지 , 경관 , 조경 등에 관한 계획서 (개발계획서) 를 첨부한 신청서**를 **허가권자에게 제출**하여야 함 . (법 제 57 조제 1 항)

* 허가권자 : **특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수**

3. 개발행위 허가기준 검토

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ **기준 검토** ⇨ 허가 ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

□ 허가기준 검토

- 허가권자는 개발행위허가의 신청 내용이 아래의 기준에 맞는 경우에만 개발행위허가 또는 변경허가를 하여야 함 . (법 제 58 조제 1 항)

1. **용도지역별** 특성을 고려하여 대통령령 (영 제 55 조) 으로 정하는 **개발행위의 규모에 적합할 것** .
   다만 , 개발행위가 「농어촌정비법」 제 2 조제 4 호에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 개발행위 규모의 제한을 받지 아니함 .
2. **도시 · 군관리계획 및 성장관리계획의 내용에 어긋나지 아니할 것**
3. **도시 · 군계획사업의 시행에 지장이 없을 것**
4. 주변지역의 토지이용실태 또는 토지이용계획 , 건축물의 높이 , 토지의 경사도 , 수목의 상태 , 물의 배수 , 하천 · 호소 · 습지의 배수 등 **주변환경이나 경관과 조화를 이룰 것**
5. **해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절할 것**

4. 개발행위 허가

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ **허가** ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

1) 허가 절차

- 허가권자는 개발행위허가의 신청에 대하여 특별한 사유가 없으면 **15 일** (관계기관 협의 및 도시계획위원회 심의기간 제외) **이내에 허가 또는 불허가의 처분**을 하여야 함 . (법 제 57 조제 2 항)

- 허가권자는 개발행위허가 또는 변경허가를 하려면 그 개발행위가 도시 · 군계획사업의 시행에 지장을 주는지에 관하여 **해당 지역에서 시행되는 도시 · 군계획사업의 시행자의 의견을 들어야 함** . (법 제 58 조제 2 항)

- 관계 행정기관의 장은 일정한 개발행위에 대하여 허가 또는 변경허가를 하거나 다른 법률에 따라 인가 · 허가 · 승인 또는 협의를 하려면 **중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 함 . (법 제 59 조)

4. 개발행위 허가

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ **허가** ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

2) 개발행위 허가 이행보증

- 허가권자는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보 , 위해 방지 , 환경오염 방지 , 경관 , 조경 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이의 이행을 보증하기 위하여 개발행위허가 (다른 법률에 따라 개발행위허가가 의제되는 협의를 거친 인가 · 허가 · 승인 등을 포함) 를 받는 자로 하여금 이행보증금을 예치하게 할 수 있음 . 다만 , 다음 아래의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니함 . (법 제 60 조)

1. 국가나 지방자치단체가 시행하는 개발행위
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 기관이 시행하는 개발행위
3. 그 밖에 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 공공단체가 시행하는 개발행위

4. 개발행위 허가

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ **허가** ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

3) 특정지역에서의 허가 제한

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 , 시장 또는 군수는 < 아래 각 호 > 지역으로서 도시 · 군관리계획상 특히 필요하다고 인정되는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 한 차례만 3 년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있음 . 다만 , 제 3 호부터 제 5 호까지에 해당하는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 한 차례만 2 년 이내의 기간 동안 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있음 . (법 제 63 조제 1 항)

1. 녹지지역이나 계획관리지역으로서 수목이 집단적으로 자라고 있거나 조수류 등이 집단적으로 서식하고 있는 지역 또는 우량 농지 등으로 보전할 필요가 있는 지역
2. 개발행위로 인하여 주변의 환경 · 경관 · 미관 및 「국가유산기본법」 제 3 조에 따른 국가유산 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역

4. 개발행위 허가

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ **허가** ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

3. 도시 · 군기본계획이나 도시 · 군관리계획을 수립하고 있는 지역으로서 그 도시 · 군기본계획이나 도시 · 군관리계획이 결정될 경우 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역의 변경이 예상되고 그에 따라 개발행위허가의 기준이 크게 달라질 것으로 예상되는 지역
4. 지구단위계획구역으로 지정된 지역
5. 기반시설부담구역으로 지정된 지역

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 , 시장 또는 군수는 개발행위허가를 제한하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 제한지역 · 제한사유 · 제한대상행위 및 제한기간을 미리 **고시**하여야 함 . (법 제 63 조제 2 항)

- 개발행위허가 제한지역 등을 고시한 국토교통부장관 , 시 · 도지사 , 시장 또는 군수는 해당 지역에서 개발행위를 제한할 사유가 없어진 경우에는 그 제한기간이 끝나기 전이라도 지체 없이 개발행위허가의 제한을 해제하여야 함 . 이 경우 국토교통부장관 , 시 · 도지사 , 시장 또는 군수는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해제지역 및 해제시기를 고시하여야 함 . (법 제 63 조제 3 항)

4. 개발행위 허가

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ **허가** ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

4) 도시 · 군계획시설 부지에서의 허가 제한

- (원칙) 허가권자는 도시 · 군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상 · 수상 · 공중 · 수중 또는 지하는 그 도시 · 군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니된다 .
  (법 제 64 조제 1 항)

- (허가제한 예외)

① 대통령령 (영 제 61 조) 으로 정하는 경우 (법 제 64 조제 1 항 단서)

② 허가권자는 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 2 년이 지날 때까지 사업이 시행되지 아니한 도시 · 군계획시설 중 제 85 조에 따라 단계별 집행계획이 수립되지 아니하거나 단계별 집행계획에서 제 1 단계 집행계획에 포함되지 아니한 도시 · 군계획시설의 부지에 대하여는 제 1 항에도 불구하고 < 다음 각 호 > 의 개발행위를 허가할 수 있음 . (법 제 64 조제 2 항)

4. 개발행위 허가

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ **허가** ⇨ 시행 ⇨ 준공검사

1. 가설건축물의 건축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경
2. 도시 · 군계획시설의 설치에 지장이 없는 공작물의 설치와 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경
3. 건축물의 개축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경 (제 56 조제 4 항제 2 호에 해당하는 경우 제외)

5. 준공검사

허가대상 ⇨ 허가신청 ⇨ 기준 검토 ⇨ 허가 ⇨ 시행 ⇨ **준공검사**

□ 준공검사

- 제 56 조제 1 항제 1 호부터 제 3 호 의 개발행위 허가 * 를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 허가권자의 준공검사를 받아야 함 . 다만 , 건축물의 건축에 대하여 「건축법」 제 22 조에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우에는 그러하지 아니함 . (법제 62 조제 1 항)

*** 토지 분할 , 물건 적치는 준공검사 대상 X**

- 준공검사를 받은 경우에는 허가권자가 제 61 조에 따라 의제되는 인 · 허가등에 따른 준공검사 · 준공인가 등에 관하여 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 그 준공검사 · 준공인가 등을 받은 것으로 봄 . (법제 62 조제 2 항)

- 준공검사 · 준공인가 등의 의제를 받으려는 자는 준공검사를 신청할 때에 해당 법률에서 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 함 . (법제 62 조제 3 항)

2

개발행위에 따른 기반시설 설치

1. 개요

□ **개발행위는 인구와 산업의 집중 , 도시 밀도 (密度) 의 증가 유발**

- 도로 , 상하수도 , 공원 , 전기 , 가스 등 기반시설의 부족 야기

□ **국토계획법에서는 개발행위로 인해 증가하는 기반시설 수요에 대처하기 위해 개발을 억제하거나 기반시설 설치비용을 부담하도록 하는 제도 마련**

- 전자는 개발밀도관리구역 , 후자는 기반시설부담구역

2. 개발밀도관리구역

1) 의의

- 개발로 인하여 기반시설이 부족할 것으로 예상되나 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역 (법 제 2 조 제 18 호)

- 건폐율이나 용적률을 강화함으로써 직접적으로 개발을 억제하여 기반시설 수요 증가 억제

2) 지정 대상

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 **주거 · 상업 또는 공업지역**에서의 개발행위로 기반시설 (도시 · 군계획시설 포함) 의 처리 · 공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있음 . (법 제 66 조 제 1 항)

2. 개발밀도관리구역

3) 심의 및 고시

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정하거나 변경하려면 < 다음 각 호 > 의 사항을 포함하여 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 함 . (법 제 66 조 제 3 항)

  1. 개발밀도관리구역의 명칭
  2. 개발밀도관리구역의 범위
  3. 건폐율 또는 용적률의 강화 범위

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정하거나 변경한 경우에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 **고시**하여야 함 . (법 제 66 조 제 4 항)

2. 개발밀도관리구역

4) 지정기준 , 구역 관리 등

- 개발밀도관리구역의 지정기준 , 개발밀도관리구역의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령 (영 제 63 조) 으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정함 . (법 제 66 조 제 5 항)

5) 지정 효과 → 건폐율 · 용적률 강화

- 개발밀도관리구역에서는 대통령령으로 정하는 범위에서 제 77 조나 제 78 조에 따른 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용함 . (법 제 66 조 제 2 항)

- 시행령 제 62 조 제 1 항에 따르면 용적률의 경우 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 50% 까지 강화하여 적용할 수 있음 . (용적률 최대한도가 200% 인 경우 100% 까지 강화)

3. 기반시설부담구역

1) 의의

- 개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로 , 공원 , 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정 · 고시하는 구역 . (법 제 2 조 제 19 호)

2) 지정 대상

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여는 기반시설부담구역으로 지정하여야 함 . 다만 , 개발행위가 집중되어 해당 지역의 계획적 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 < 다음 각 호 > 에 해당하지 아니하는 경우라도 지정할 수 있음 . (법 제 67 조 제 1 항)

1. 이 법 또는 다른 법령의 제정 · 개정으로 인하여 행위 제한이 완화되거나 해제되는 지역
2. 이 법 또는 다른 법령에 따라 지정된 용도지역 등이 변경되거나 해제되어 행위 제한이 완화되는 지역
3. 개발행위허가 현황 및 인구증가율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 지역

3. 기반시설부담구역

3) 의견 청취 , 심의 및 고시

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하려면 **주민의 의견을 들어야 하며** , 해당 지방자치단체에 설치된 **지방도시계획위원회의 심의**를 거쳐 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 **고시**하여야 함 . (법 제 67 조 제 2 항)

4) 기반시설 설치계획 수립 및 도시 · 군관리계획 반영

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 기반시설부담구역이 지정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 **기반시설설치계획을 수립**하여야 하며 , 이를 **도시 · 군관리계획에 반영**하여야 함 . (법 제 67 조 제 4 항)

3. 기반시설부담구역

5) 지정효과 → 기반시설설치비용 부과

- (기반시설설치비용) 단독주택 및 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 시설의 신 · 증축 행위로 인하여 유발되는 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하기 위하여 부과 · 징수하는 금액 . (법 제 2 조제 20 호)

- 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 법 제 2 조제 20 호 따른 시설 (= 건축법시행령 별표 1 에 따른 용도별 건축물) 로서 200 제곱미터 (기존 건축물의 연면적을 포함) 를 초과하는 건축물의 신축 · 증축 행위로 함 . 다만 , 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 건축행위만 부과대상으로 함 . (법 제 68 조 제 1 항)

3

용도지역제

1. 용어정의 (국토계획법 제 2 조)

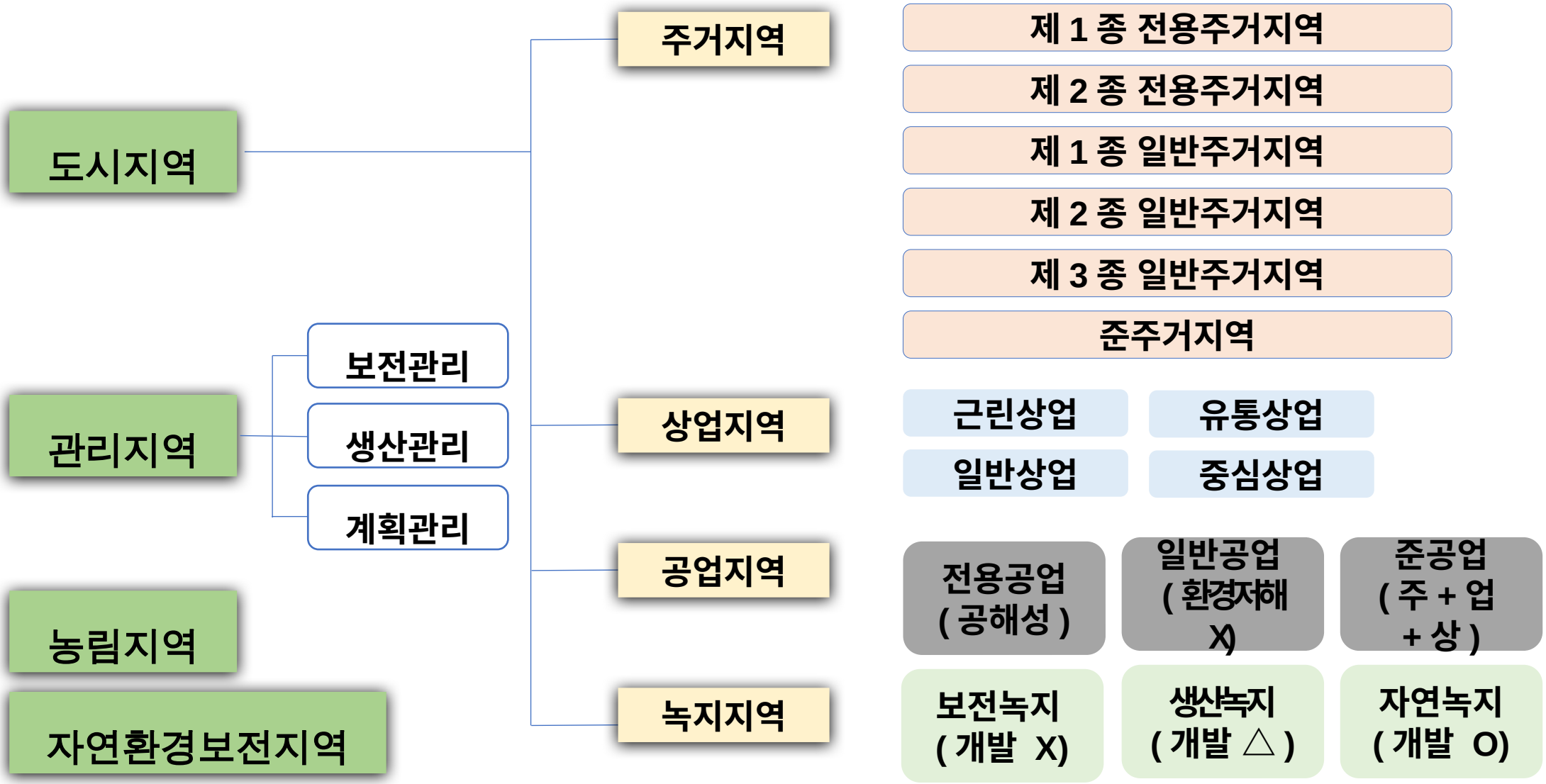
구 분	용도지역 (제 15 호)	용도지구 (제 16 호)	용도구역 (제 17 호)
정의	토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등을 제한함으로써	토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 대한	토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 대한
		용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써	용도지역 및 용도지구의 제한을 강화하거나 완화하여 따로 정함으로써
	토지를 경제적 · 효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여	용도지역의 기능을 증진시키고 경관 · 안전 등을 도모하기 위하여	시가지의 무질서한 확산방지 , 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모 , 혁신적이고 복합적인 토지활용의 촉진 , 토지이용의 종합적 조정 · 관리 등을 위하여
	서로 중복되지 아니하게		
	도시 · 군관리계획으로 결정하는 지역	도시 · 군관리계획으로 결정하는 지역	도시 · 군관리계획으로

< 용도지역 · 용도지구 · 용도구역 설명 >



2. 용도지역

□ 용도지역의 분류 (결정권자 : 국토교통부장관 , 시 · 도지사 , 대도시 시장)



2. 용도지역

□ 용도지역 지정 및 변경

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정함 . (법 제 36 조제 1 항)

1) 도시지역 : 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발 · 정비 · 관리 · 보전 등이 필요한 지역 (법 제 6 조제 1 호). < 다음 각 목 > 의 하나로 구분하여 지정 (법 제 36 조제 1 항제 1 호)

가 . **주거지역** : 거주의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역

나 . **상업지역** : 상업이나 그 밖의 업무의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역

다 . **공업지역** : 공업의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역

라 . **녹지지역** : 자연환경 · 농지 및 산림의 보호 , 보건위생 , 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역

2. 용도지역

2) 관리지역 : 도시지역의 인구와 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥 , 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리할 필요가 있는 지역 (법 제 6 조제 2 호). < 다음 각 목 > 의 하나로 구분하여 지정 . (법 제 36 조제 1 항제 2 호)

가 . **보전관리지역** : 자연환경 보호 , 산림 보호 , 수질오염 방지 , 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나 , 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역

나 . **생산관리지역** : 농업 · 임업 · 어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나 , 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역

다 . **계획관리지역** : 도시지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용 · 개발을 하려는 지역으로서 계획적 · 체계적인 관리가 필요한 지역

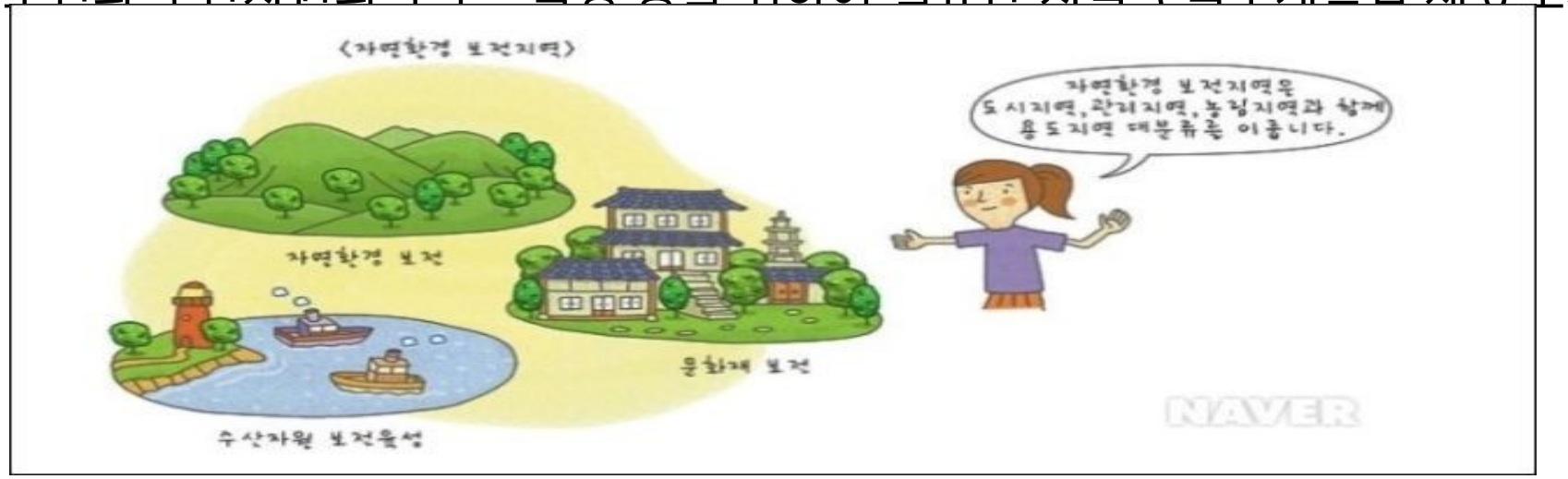
2. 용도지역

3) 농림지역

- 도시지역에 속하지 아니하는 「농지법」에 따른 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역 (국토계획법 제 6 조제 3 호)

4) 자연환경보전지역

- 자연환경 · 수자원 · 해안 · 생태계 · 상수원 및 「국가유산기본법」 제 3 조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호 · 육성 등을 위하여 필요한 지역 (국토계획법 제 6 조제 4 호)



2. 용도지역

□ 용도지역 세분

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제 1 항 각 호 및 같은 항 각 호 각 목의 용도지역을 도시 · 군관리계획 결정으로 다시 세분하여 지정하거나 변경할 수 있음 . (법 제 36 조제 2 항)

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시의 시장은 법 제 36 조제 2 항에 따라 도시 · 군관리계획 결정으로 **주거지역 · 상업지역 · 공업지역 및 녹지지역**을 다음 각 호와 같이 세분하여 지정할 수 있음 . (영 제 30 조제 1 항)

2. 용도지역

1) 주거지역

세 분		지정목적
전용 주거 지역		**양호한** 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
	제 1 종	**단독주택 중심**의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
	제 2 종	**공동주택 중심**의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
일반 주거 지역		**편리한** 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
	제 1 종	**저층주택을 중심**으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
	제 2 종	**중층주택을 중심**으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
	제 3 종	**중고층주택을 중심**으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
준주거지역		**주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완**하기 위하여 필요한 지역

2) 상업지역

세 분	지정목적
중심상업지역	도심 · 부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역
일반상업지역	일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역
근린상업지역	근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역
유통상업지역	도시내 및 지역간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역

2. 용도지역

3) 공업지역

세 분	지정목적
전용공업지역	주로 중화학공업 , 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역
일반공업지역	환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역
준공업지역	경공업 그 밖의 공업을 수용하되 , 주거기능 · 상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역

4) 녹지지역

세 분	지정목적
보전녹지	도시의 자연환경 · 경관 · 산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역
생산녹지	주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역
자연녹지	도시의 녹지공간의 확보 , 도시확산의 방지 , 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가

2. 용도지역

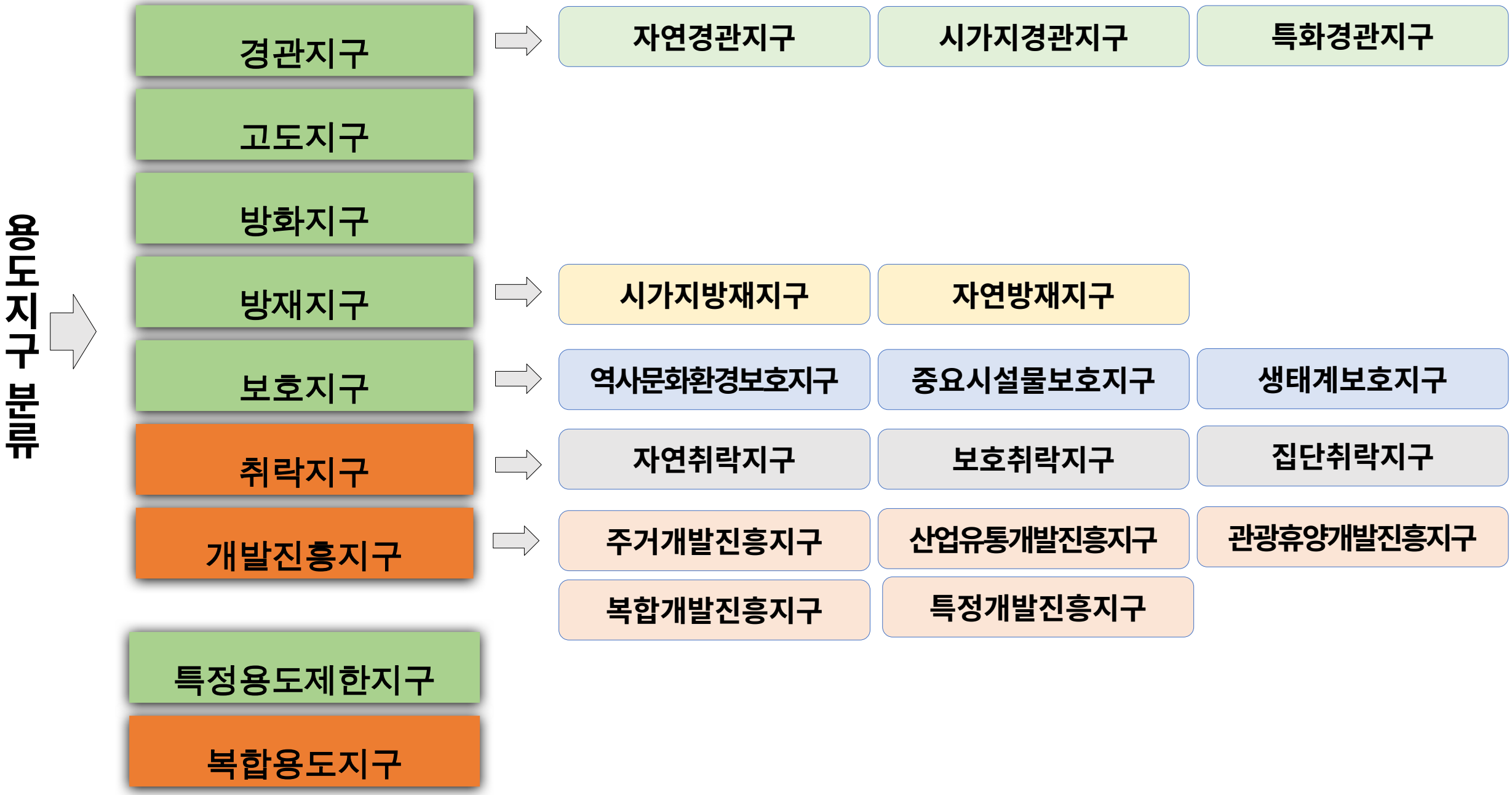
□ 용도지역 건폐율 및 용적률 제한

용도지역			건폐율	용적률
도시 지역	주거지역	제 1 종전용주거지역	50% 이하	50% 이상 100% 이하
		제 2 종전용주거지역	50% 이하	50% 이상 150% 이하
		제 1 종일반주거지역	60% 이하	100% 이상 200% 이하
		제 2 종일반주거지역	60% 이하	100% 이상 250% 이하
		제 3 종일반주거지역	50% 이하	100% 이상 300% 이하
		준주거지역	70% 이하	200% 이상 500% 이하
	상업지역	중심상업지역	90% 이하	200% 이상 1 천 500% 이하
		일반상업지역	80% 이하	200% 이상 1 천 300% 이하
		근린상업지역	70% 이하	200% 이상 900% 이하
		유통상업지역	80% 이하	200% 이상 1 천 100% 이하

2. 용도지역

용도지역			건폐율	용적률
도시지역	공업지역	전용공업지역	70% 이하	150% 이상 300% 이하
		일반공업지역	70% 이하	150% 이상 350% 이하
		준공업지역	70% 이하	150% 이상 400% 이하
	녹지지역	보전녹지지역	20% 이하	50% 이상 80% 이하
		생산녹지지역	20% 이하	50% 이상 100% 이하
		자연녹지지역	20% 이하	50% 이상 100% 이하
관리지역	보전관리지역		20% 이하	50% 이상 80% 이하
	생산관리지역		20% 이하	50% 이상 80% 이하
	계획관리지역		40% 이하	50% 이상 100% 이하
농림지역			20% 이하	50% 이상 80% 이하
자연환경보전지역			20% 이하	50% 이상 80% 이하

3. 용도지구 (법 제 37 조, 시행령 제 31 조)



3. 용도지구

□ 용도지구 지정 · 변경 및 세분

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 용도지구의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정함 . (법 제 37 조제 1 항)

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 제 1 항 각 호의 용도지구를 도시 · 군관리계획결정으로 다시 세분하여 지정하거나 변경할 수 있음 . (법 제 37 조제 2 항)

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 법 제 37 조제 2 항에 따라 도시 · 군관리계획결정으로 **경관지구 · 방재지구 · 보호지구 · 취락지구 및 개발진흥지구**를 < 다음 각 호 > 와 같이 세분하여 지정할 수 있음 . (영 제 31 조 제 2 항)

3. 용도지구

1) 경관지구 : 경관의 보전 · 관리 및 형성을 위하여 필요한 지구로서 < 다음 각 호 > 와 같이 세분됨 .

가 . 자연경관지구 : 산지 · 구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구

나 . 시가지경관지구 : 지역 내 주거지 , 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구

다 . 특화경관지구 : 지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구

2) 고도지구 : 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구

3) 방화지구 : 화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구

3. 용도지구

4) 방재지구 : 풍수해 , 산사태 , 지반의 붕괴 , 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구로서 < 다음 각 호 > 와 같이 세분됨 .

가 . 시가지방재지구 : 건축물 · 인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

나 . 자연방재지구 : 토지의 이용도가 낮은 해안변 , 하천변 , 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

5) 보호지구 : 「국가유산기본법」 제 3 조에 따른 국가유산 , 중요 시설물 (항만 , 공항 등 대통령령으로 정하는 시설물을 말한다) 및 문화적 · 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구로서 < 다음 각호 > 와 같이 세분됨 .

3. 용도지구

가 . 역사문화환경보호지구 : 국가유산 · 전통사찰 등 역사 · 문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

나 . 중요시설물보호지구 : 중요시설물 (제 1 항에 따른 시설물을 말한다) 의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구

다 . 생태계보호지구 : 야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

6) 취락지구 : 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 · 자연환경보전지역 · 개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구로서 < 다음 각 호 > 와 같이 세분됨 .

가 . 자연취락지구 : 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

나 . 보호취락지구 : 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화를 목적으로 정비하기 위한 지구

다 . 집단취락지구 : 개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

3. 용도지구

7) 개발진흥지구 : 주거기능 · 상업기능 · 공업기능 · 유통물류기능 · 관광기능 · 휴양기능 등을 집중적으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구로 < 다음 각 호 > 와 같이 세분됨 .

가 . 주거개발진흥지구 : 주거기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

나 . 산업 · 유통개발진흥지구 : 공업기능 및 유통 · 물류기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

라 . 관광 · 휴양개발진흥지구 : 관광 · 휴양기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

마 . 복합개발진흥지구 : 주거기능 , 공업기능 , 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 중 둘 이상의 기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

바 . 특정개발진흥지구 : 주거기능 , 공업기능 , 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

3. 용도지구

8) 특정용도제한지구 : 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설 , 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

9) 복합용도지구 : 지역의 토지이용 상황 , 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구

- 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 “대통령령으로 정하는 주거지역 · 공업지역 · 관리지역”에 복합용도지구를 지정할 수 있으며 , 그 지정기준 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함 . (법 제 37 조 제 5 항)
- " 대통령령으로 정하는 주거지역 · 공업지역 · 관리지역 " 이란 < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 용도지역을 말함 . (영 제 31 조 제 6 항)

1. 일반주거지역
2. 일반공업지역
3. 계획관리지역

4. 용도구역

용도구역 분류

- 개발제한구역
- 도시자연공원구역
- 시가화조정구역
- 수산자원보호구역

→ 규제 강화
도시 · 군관리계획으로 결정

- 도시혁신구역
- 복합용도구역
- 도시 · 군계획시설입체복합구역

→ 규제 완화
공간재구조화계획으로 결정
도시 · 군관리계획 결정으로 의제

4. 용도구역

1) 개발제한구역 : 그린벨트 (green belt)

① 지정권자 및 지정목적

- **국토교통부장관**은 **도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정**되면 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있음 . (법 제 38 조 제 1 항)

② 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별법 (약칭 개발제한구역법)

- 개발제한구역의 지정 또는 변경에 필요한 사항은 **개발제한구역법**으로 정함 . (법 제 38 조 제 2 항)
- 개발제한구역법에서는 개발제한구역 지정 , 개발제한구역 내에서의 행위제한 , 취락지구 특례 , 개발제한구역내 토지매수 제도 , 개발제한구역 보전부담금 등에 대해 규정 .

2) 도시자연공원구역

① 지정권자 및 지정목적

- **시 · 도지사 또는 대도시 시장**은 **도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가 · 휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역에서 식생 (植生) 이 양호한 산지 (山地) 의 개발을 제한할 필요가 있다**고 인정하면 도시자연공원구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있음 . (법 제 38 조의 2 제 1 항)

② 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 (약칭 공원녹지법)

- 도시자연공원구역의 지정 또는 변경에 필요한 사항은 따로 공원녹지법으로 정함 . (법 제 38 조의 2 제 2 항)
- 공원녹지법은 도시에서의 공원녹지의 확충 · 관리 · 이용 및 도시녹화 등에 필요한 사항을 규정 .

3) 시가화조정구역

① 지정권자 및 지정목적

- **시 · 도지사**는 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 **도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적 · 단계적인 개발을 도모**하기 위하여 **대통령령으로 정하는 기간 * 동안 시가화를 유보할 필요가 있다고 인정**되면 시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있음 . (법 제 39 조 제 1 항)

* 5 년 이상 20 년 이내 (영 제 32 조 제 1 항)

- **국토교통부장관**은 **국가계획과 연계**하여 시가화조정구역의 지정 또는 변경이 필요한 경우에는 직접 시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있음 .

(법 제 39 조 제 1 항 단서)

② 구역지정의 실효

- 시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획의 결정은 시가화 **유보기간이 끝난 날의 다음날부터 효력 상실** . 이 경우 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 고시하여야 함 . (법 제 39 조 제 2 항).

4) 수산자원보호구역

- **해양수산부장관**은 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 수산자원을 보호 · 육성하기 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접한 토지에 대한 수산자원보호구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있음 . (법 제 40 조 제 1 항)

< 참고 . 도시계획 혁신방안발표 자료 >

KTV 국민방송 / 도시구역혁신방안 마련

□ 2023 년 도시계획 혁신방안 발표자료 (2023.1.5)

도시계획 혁신 방안

2023. 1.

국 토 교 통 부

□ **現 도시계획 체계**는 **20세기 제조업 시대**에 마련된 것으로 토지의 용도(주거·상업·공업 등)와 밀도(용적률·건폐율)를 엄격하게 구분*·운용

* 주거환경 보호를 위해 주거지역을 분리하고, 상업지역과 제조업 중심의 공장지역도 구분

□ 그러나, **경제·사회구조 변화**로 인해 **새로운 공간전략 요구**

○ 지식노동 중심의 **4차산업**은 주거·문화·여가 등이 어우러져 **정보 교환·인재유입**에 유리한 **직주근접형 산업공간 선호**

○ 도시공간을 **고밀·복합 개발**하여 도시 내에서 이동시간을 줄이고, 한정된 공간*을 효율적으로 활용하는 **압축도시**(Compact City) **부상**

* 도시지역에 인구의 92%가 거주하나, 사용면적(주거상업공업)은 전 국토의 4.1%에 불과

○ 현재 **공공주도의 도시계획**은 디지털 전환 등 여건변화에 신속한 대응이 곤란하여 **민간의 혁신성·창의성을 적극 활용**할 필요

< 참고 . 도시계획 혁신방안발표 자료 >

가 . 도시혁신구역
나 . 복합용도구역
다 . 도시 · 군계획시설입체복합구역

□ 융복합 도시공간 조성을 위한“공간혁신구역 (3 종)” 도입

가 . 도시혁신구역

□ (현황) 경직적인 현재 도시계획 체계는 민간의 **창의적 계획수립**과 융복합이 필요한 **대규모 프로젝트** 추진에 **한계**

○ 도시규제가 적용되지 않는 **입지규제최소구역**('15)을 도입했으나, **공공중심, 민간 참여유인 부족 등**으로 **활용성 저조**(그간 5곳 지정*)

* 4곳(부산, 고양, 포항, 경주)은 공공시행(LH, 지자체)이며, 1곳(인천)은 민간사업자 공모중

< 입지규제최소구역 문제점 >

지정요건	· 도심, 철도역사 등 지역거점, 대중교통 결절지 등 **공급자 중심의 지정 요건**을 규정하고 있어, 제도 도입취지와 달리 **민간의 창의성 제약**
사업성	· 전체 연면적 중 **주거 비율이 40%**로 제한되어 있어 **사업성 확보에 제약**
민간 참여유인	· 민간기업도 입지규제최소구역 제안이 가능하나, **개발사업과 연계되지 않아 제안실익이 적음**(그간 지정된 5곳중 민간제안이 한 건도 없음) · **공공선정부지와 민간선호부지의 불일치**

< 참고 . 도시계획 혁신방안발표 자료 >

가 . 도시혁신구역

□ (개선) 민간이 제약 없이 창의적인 개발이 가능하도록 기존의 **입지규제최소구역을 개편**하여 '**도시혁신구역**'(한국형 White-Zone) **도입**

❶ (적용대상) 도시내 혁신적 공간 조성을 위해 **지정요건을 폐지**하고, **창의적 계획이 필요한 지역에 자유롭게 지정**(대상지역 제한 無)

❷ (토지이용) **토지의 용도와 밀도**(용적률·건폐율)**를 자유롭게 계획**

- 민간 **사업성 제고**를 위하여 전체 연면적 중 **단일용도 비율**(60→70%)과 **주거용도 비율**(40→50%+a) 제한을 완화

* 단일용도 고밀개발 등 악용 방지를 위해 적정 상한 유지

- 국공유부지에는 사권(私權) 설정이 제한되어 민간활용이 불가능한 점을 감안, **국공유재산 장기임차 허용** 등 **규제특례 부여** 추진

❸ (지정절차) 지자체가 **공간재구조화 계획**(계도신설)을 수립하여 구역을 지정하되, **남용방지**를 위해 공간재구조화계획은 **중앙도시계획위 심의**

- 특히, **민간참여 활성화**를 위해 **민간이 제안**하는 경우 **도시개발구역 지정 의제*** → 제안자에 **시행자격을 부여**하여 즉시 착수

* 도시개발법 적용 협의기간 단축을 위해 도시개발법에 통합심의(경관교통 등) 도입 병행

❹ (기대효과) 철도정비창 등 **민간이 선호**하는 **도심 내 유휴부지 등**에 업무, 호텔, 주거, 병원, 공원 등 **고밀 융복합 개발**

【유사사례】

< 싱가포르 마리나베이 >

- 개발사업자가 토지용도를 자유롭게 복합적으로 결정(공장은 제외)하는 '**화이트존**' 도입('97)
- **노후 항만 배후단지**를 주거·국제업무·관광 등 세계적인 **복합단지로 재개발**('08~)



▶



* 출처 : marina-bay.com

< 참고 . 도시계획 혁신방안발표 자료 >

나 . 복합용도구역

□ (현황) **도시관리 목적**에 따라 주거·상업·공업 등 용도지역을 지정하고, 그에 맞게 **설치 가능한 시설과 밀도**를 각기 **다르게 허용**

○ **근무형태 다양화**(원격근무, 워케이션 등)에 따른 **주거지역내 거점 오피스, 융복합 신산업 단지** 등 **시대상 반영에 한계**

* (주거) 업무시설 제한, (상업) 아파트 제한, (준공업) 아파트 총량 제한(부지 50%)

□ (개선) 업무(Work)·주거(Live)·생활(Play)이 융합된 '**복합용도구역**' 도입

❶ (적용대상) 노후·쇠퇴 등으로 기존 용도지역의 변화가 필요하나, 전면 재개발보다는 **점진적·융합적 전환이 필요한 지역**

* 주거·공업·녹지환경 보호를 위해 '전용주거, 전용공업, 녹지지역' 등 적용 제한

❷ (토지이용) 복합용도계획(기능별 비율, 배치 등)을 적용하여, **기존 용도지역**의 변경 없이도 **타 용도시설 설치 허용**

* 공업지역에 주거·상업지역 시설 설치, 주거지역에 상업지역 시설 설치 가능
* 단일용도 70% 상한, 주거는 50%+a(임대 등 공공사업 추가시)

▪ **밀도**의 경우 주변과 조화로운 경관, 복합화 촉진 등을 고려하여 **기존 용도지역의 용적률 범위내에서 적용**

* 구체적 용적률 등 세부사항은 시뮬레이션 등을 통하여 국토부 지침으로 결정

【적용예시】

< 용도 >

· 기능별 복합비율과 배치 등 계획



< 밀도 >

· 주변 지역과 조화되도록 밀도를 결정



< 참고 . 도시계획 혁신방안발표 자료 >

나. 복합용도구역

❸ (지정절차) 지자체가 **도시공간 재구조화 계획**(계도신설)을 수립하여 구역을 지정하되, 남용방지를 위해 공간재구조화계획은 **중도위 심의**

❹ (기대효과) **노후 공업단지***, **쇠퇴 구도심** 등을 직주근접 수요에 부응하는 업무·상업·문화·주거 **복합지역으로 점진적 전환**

* 영세 제조업자가 많아 전면 재개발이 곤란하고, 제조업 기반 유지를 위하여 비산업 용도로의 변경도 소극적 → 점진적인 공업지역 복합정비를 위해 복합용도구역 활용

【유사사례】

< 미국 보스톤 혁신 지구 >

- 기존 용도지역에 유연성을 부여하는 '**복합용도지구**('97)'를 도입(주거와 상업·준공업 혼합)
- **항만 물류창고 등을 주거, 업무, 공공문화시설, 공원으로 구성된 수변지역으로 복합용도 재개발**('00~)



* 출처 : boston.com

< 참고 . 도시계획 혁신방안발표 자료 >

다 . 도시 · 군계획시설입체복합구역

□ (현황) 체육시설·공원·터미널 등 도시계획시설은 **입지조건이 우수**함에도 **규모·입지·용도 제한** 등으로 **단일·평면적 활용**에 그침

* 도시계획시설(도로·하천 제외) 110,915개 중 중복입체결정은 3,879개(3.5%) 불과('22.8월)

○ 일상 공간에서 문화·여가 등 **복합적인 공공서비스 수요 증가**

□ (개선) 도시계획시설을 융복합 거점으로 활용토록 **입지가능지역 확대, 밀도 완화**를 위한 **도시계획시설 입체복합구역** 도입

○ (적용대상) **국민편의 제고, 지역경제 활성화 등**을 위한 경우 적용

* 무분별한 남발 방지를 위해 세부 지정요건은 국토부 지침에 규정

○ (토지이용) 용도지역에 따라 **각종 시설 설치가 제한된 도시계획시설***을 도시계획委 심의를 거쳐 **복합화 허용**

* (입지제한 시설) 종합의료시설, 전시장 및 국제회의시설, 체육시설, 유원지 등 14종
* (입지완화 예시) 전용주거지역에는 체육시설만 허용 → 종합의료시설도 설치 가능

▪ 도시계획시설과 다른 시설의 복합 촉진을 위해 **밀도 상향**(1.5~2배)

* (예) 자연녹지지역內 도시계획시설은 건폐율 20%, 용적률 100% 적용 → **도시계획委 심의**로 완화

▪ 민간참여 활성화를 위해 **국공유재산 장기사용** 특례 부여 추진

○ (지정절차) **도시군관리계획**을 수립·변경하여 지정

○ (기대효과) **도로·철도 지하화 후 상부복합개발, 공공청사·주택·종합의료시설 복합조성** 등 기반시설 입체복합화 가능

【적용예시】

< 노후청사 복합개발 >



< 역세권 복합개발 >



< 참고 . 공간혁신구역 선도지구 선정 >



240702(조간)_공간혁신구역_선도사업_후보지_16곳_선정(도시정책과) (2).pdf

< 참고 . 공간재구조화계획 >

□ 의의

- 토지의 이용 및 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등을 **완화하는 용도구역의 효율적이고 계획적인 관리**를 위하여 수립하는 계획

□ 지정권자 및 지정내용

- **특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수**는 < 다음 각 호 > 의 용도구역을 지정하고 해당 용도구역에 대한 계획을 수립하기 위하여 **공간재구조화계획을 입안**하여야 함 . (법 제 35 조의 2 제 1 항)

1. 도시혁신구역 및 도시혁신계획
2. 복합용도구역 및 복합용도계획
3. 도시 · 군계획시설입체복합구역 (제 1 호 또는 제 2 호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정)

5) 도시혁신구역

① 지정권자 및 지정대상

- **공간재구조화계획 결정권자**는 < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 지역을 **도시혁신구역으로 지정**할 수 있음 . (법 제 40 조의 3 제 1 항)

1. 도시 · 군기본계획에 따른 도심 · 부도심 또는 생활권의 중심지역
2. 주요 기반시설과 연계하여 지역의 거점 역할을 수행할 수 있는 지역
3. 그 밖에 도시공간의 창의적이고 혁신적인 개발이 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 지역

② 도시혁신계획 내용

- 도시혁신계획에는 다음 각 호에 관한 사항이 포함되어야 함 . (법 제 40 조의 3 제 2 항)

1. 용도지역 · 용도지구 , 도시 · 군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
2. 주요 기반시설의 확보에 관한 사항
3. 건축물의 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 사항

4. 용도구역

4. 건축물의 용도 · 종류 및 규모 등에 관한 사항
5. 제 83 조의 3(도시혁신구역에서의 다른 법률의 적용 특례) 에 따른 다른 법률 규정 적용의 완화 또는 배제에 관한 사항
6. 도시혁신구역 내 개발사업 및 개발사업의 시행자 등에 관한 사항
7. 그 밖에 도시혁신구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항

③ 구역 지정 (변경) 및 도시혁신계획 수립 기준

- **도시혁신구역의 지정 및 변경과 도시혁신계획**은 < 다음 각 호 > 의 사항을 종합적으로 고려하여 **공간재구조화계획으로 결정**함 . (법 제 40 조의 3 제 3 항)

1. 도시혁신구역의 지정 목적
2. 해당 지역의 용도지역 · 기반시설 등 토지이용 현황
3. 도시 · 군기본계획 등 상위계획과의 부합성
4. 주변 지역의 기반시설 , 경관 , 환경 등에 미치는 영향 및 도시환경 개선 · 정비 효과
5. 도시의 개발 수요 및 지역에 미치는 사회적 · 경제적 파급효과

4. 용도구역

④ **협의 및 회신**

- 공간재구조화계획 결정권자가 공간재구조화계획을 결정하기 위하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 **협의 요청을 받은 기관의 장은 그 요청을 받은 날부터 10 일 (근무일 기준) 이내에 의견을 회신**하여야 함 . (법 제 40 조의 3 제 5 항)

6) 복합용도구역

① 지정권자 및 지정대상

- 공간재구조화계획 결정권자는 < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 지역을 복합용도구역으로 지정할 수 있음 . (법 제 40 조의 4 제 1 항)

1. 산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역
2. 노후 건축물 등이 밀집하여 단계적 정비가 필요한 지역
3. 그 밖에 복합된 공간이용을 촉진하고 다양한 도시공간을 조성하기 위하여 계획적 관리가 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 지역

② 복합용도계획 내용

- 복합용도계획에는 < 다음 각 호 > 에 관한 사항이 포함되어야 함 . (법 제 40 조의 4 제 2 항)

4. 용도구역

1. 용도지역 · 용도지구 , 도시 · 군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
2. 주요 기반시설의 확보에 관한 사항
3. 건축물의 용도별 복합적인 배치비율 및 규모 등에 관한 사항
4. 건축물의 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 사항
5. 제 83 조의 4 에 따른 특별건축구역계획에 관한 사항

③ 구역 지정 (변경) 및 복합용도계획 수립 기준

- 복합용도구역의 지정 및 변경과 복합용도계획은 < 다음 각 호 > 의 사항을 종합적으로 고려하여 공간재구조화계획으로 결정함 . (법 제 40 조의 4 제 3 항)

1. 복합용도구역의 지정 목적
2. 해당 지역의 용도지역 · 기반시설 등 토지이용 현황
3. 도시 · 군기본계획 등 상위계획과의 부합성
4. 주변 지역의 기반시설 , 경관 , 환경 등에 미치는 영향 및 도시환경 개선 · 정비 효과

7) 도시 · 군계획시설입체복합구역

- **도시 · 군관리계획의 결정권자는 도시 · 군계획시설의 입체복합적 활용을 위하여** < 다음 각 호 > 의 어느 하나에 해당하는 경우에 도시 · 군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 도시 · 군계획시설입체복합구역으로 지정할 수 있음 . (법 제 40 조의 5 제 1 항)

1. 도시 · 군계획시설 준공 후 10 년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우
2. 주변지역 정비 또는 지역경제 활성화를 위하여 기반시설의 복합적 이용이 필요한 경우
3. 첨단기술을 적용한 새로운 형태의 기반시설 구축 등이 필요한 경우
4. 그 밖에 효율적이고 복합적인 도시 · 군계획시설의 조성을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우